

COURS DE DROIT PUBLIC APPROFONDI : LE MAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Définition du thème

En droit public, en droit constitutionnel et en droit administratif, le Maire est l'autorité centrale de l'administration communale. Il s'analyse comme un organe institutionnel unique et hérite d'un dédoublement fonctionnel. Le Maire est à la fois l'organe exécutif de la commune, collectivité territoriale décentralisée dotée de la personnalité morale, et le représentant déconcentré de l'État sur le territoire municipal. Cette dualité de nature juridique fait du Maire le pivot de la démocratie de proximité et le point de contact direct, quotidien et régalien entre les citoyens-administrés et la puissance publique. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Contexte historique

La figure du Maire s'est forgée à travers une longue dialectique entre centralisation régalienne et libertés locales. Héritier des échevins et des consuls des chartes de communes médiévales, le maire moderne naît juridiquement lors de la Révolution française avec le décret du 14 décembre 1789 qui uniformise les municipalités. Cependant, sous le Consulat et l'Empire napoléonien, la méfiance envers le pouvoir local conduit à la mise en place d'une centralisation absolue : la loi du 28 pluviôse an VIII dispose que le maire est nommé par le pouvoir central ou le préfet, le transformant en un simple exécutant de la volonté étatique. [\[1, 2\]](#)

Le processus de démocratisation s'accélère avec la grande loi municipale du 5 avril 1884, qui consacre l'élection du maire par les conseillers municipaux en leur sein et dote la commune d'une autonomie juridique à travers la clause générale de compétence. Le véritable saut qualitatif intervient avec les lois de décentralisation des années 1980, qui suppriment le pouvoir d'exécution du préfet et transfèrent l'intégralité du pouvoir exécutif communal au Maire. Ce modèle de l'exécutif municipal fort a largement inspiré le droit public d'Afrique francophone lors des réformes de décentralisation des années 1990 et 2000 (comme au Sénégal avec le Code des collectivités territoriales), érigeant le maire en acteur de premier plan du développement économique territorial et de la gouvernance publique participative. [\[1\]](#)

Importance juridique et institutionnelle

Pour les étudiants de Licence 3 et les candidats aux concours administratifs de haut niveau (INSP/ENA, Impôts et Domaines, Trésor, Administration générale, Justice), la maîtrise du statut du Maire est fondamentale. Le maire se situe à la confluence de la légitimité politique locale et de la technicité juridique du droit administratif. Ses actes unilatéraux (arrêtés municipaux) constituent une source quotidienne et foisonnante du droit public, soumise au contrôle rigoureux du juge de l'excès de pouvoir. En outre, ses prérogatives exorbitantes du droit commun en matière de police administrative et de gestion de la fonction publique territoriale en font l'autorité administrative dont les décisions impactent le plus directement les libertés publiques, la sécurité, l'urbanisme et la vie économique au plan local.

Problématique

Comment le droit public contemporain organise-t-il la dualité fonctionnelle du Maire, et comment parvient-il à préserver l'efficacité de ses prérogatives de puissance publique face à l'encadrement juridictionnel de l'État, aux exigences d'exemplarité de la société civile et au phénomène d'intégration intercommunale ?

Annonce du plan

Pour répondre à cette problématique, nous examinerons dans une première partie le statut juridique du Maire et la mise en œuvre de sa dualité organique. Puis, dans une deuxième partie, nous analyserons l'étendue des compétences du Maire et les modalités du contrôle de son action par l'État et la justice.

PREMIÈRE PARTIE : LE STATUT JURIDIQUE ET LA DUALITÉ ORGANIQUE DU MAIRE

L'originalité constitutionnelle et administrative du Maire réside dans son statut d'organe de retransmission du pouvoir, partagé entre la défense des intérêts de la collectivité communale et l'exécution des missions régaliennes de l'État.

A. Le mode d'élection, la protection fonctionnelle et la responsabilité du Maire

Le Maire bénéficie d'un mode de désignation qui lui confère une légitimité démocratique indirecte mais puissante, assortie d'un statut protecteur et d'un régime de responsabilité de plus en plus lourd. [\[1\]](#)

Le Maire est élu par le Conseil municipal au scrutin secret, lors de la première séance suivant le renouvellement des assemblées locales. Pour garantir la cohésion de l'exécutif, l'élection requiert la majorité absolue des suffrages aux deux premiers tours de scrutin, et la majorité relative au troisième tour. Une fois installé, le maire choisit ses adjoints, qui forment avec lui la municipalité. Pour exercer ses fonctions en toute indépendance, le maire bénéficie de la protection fonctionnelle : la commune est tenue de le protéger contre les violences, menaces, outrages ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

La contrepartie de cette puissance est un régime de responsabilité pluridimensionnel. Sur le plan politique, le maire n'est pas responsable devant le conseil municipal (qui ne peut pas le renverser par une motion de censure), mais il peut faire l'objet de sanctions administratives de la part de l'État. En cas de faute grave ou de manquements répétés à ses devoirs, le ministre de l'Intérieur peut prononcer sa suspension temporaire, et le Président de la République peut décider sa révocation par décret en Conseil des ministres. [\[1, 2, 3\]](#)

Sur le plan pénal, le maire fait face à une exposition croissante de sa responsabilité pour des infractions non intentionnelles (mise en danger de la vie d'autrui, homicides involontaires liés à des accidents survenus sur le territoire de la commune). Le droit public contemporain a dû assouplir ce risque par la loi (comme la loi Fauchon du 10 juillet 2000 en France), disposant que la responsabilité pénale du maire ne peut être engagée que s'il est prouvé qu'il a commis une faute caractérisée ou s'il a violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi. [\[1, 2, 3\]](#)

B. Le dédoublement fonctionnel : le Maire, agent de la commune et agent de l'État [\[1, 2, 3\]](#)

La nature juridique du Maire est caractérisée par une dualité d'actions qui le soumet simultanément à deux ordres juridiques et à deux lignes hiérarchiques distinctes.

En sa qualité d'exécutif de la commune, le Maire est le chef de l'administration territoriale locale. Il agit au nom et pour le compte de la personne morale communale. À ce titre, il est chargé d'exécuter les délibérations du Conseil municipal, d'élaborer et de proposer le budget communal, de gérer le patrimoine de la cité, de passer les marchés publics et les contrats de concession. Il exerce une autorité hiérarchique absolue sur l'ensemble du personnel communal relevant de la fonction publique territoriale. C'est lui qui nomme aux emplois, organise les services administratifs et exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents. Dans ces fonctions d'exécutif local, il n'est soumis à aucune tutelle hiérarchique, mais à un simple contrôle de légalité exercé par le préfet. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

En sa qualité d'agent de l'État sur le territoire de la commune, le Maire s'inscrit dans l'architecture de l'État déconcentré. Il agit sous l'autorité hiérarchique et le contrôle direct du Préfet de département ou du Procureur de la République. Dans ce cadre, ses compétences sont régaliennes et d'ordre public. Il est officier d'état civil, célébrant les mariages et enregistrant les naissances, reconnaissances et décès. Il est également officier de police judiciaire (OPJ), recevant les plaintes, constatant les infractions au Code pénal et assistant les magistrats dans leurs enquêtes. Enfin, il est chargé de la publication et de l'application des lois et règlements nationaux dans sa commune, de la tenue des listes électorales et de l'organisation matérielle des scrutins politiques nationaux. Si le maire refuse d'accomplir un acte qui lui est imposé par la loi en tant qu'agent de l'État, le Préfet dispose du pouvoir de se substituer à lui par le mécanisme du mandatement d'office après mise en demeure restée infructueuse. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

DEUXIÈME PARTIE : LES COMPÉTENCES POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES DU MAIRE ET L'ENCADREMENT DE SON ACTION

L'exercice des prérogatives du Maire se déploie à travers un pouvoir réglementaire local puissant, de plus en plus encadré par la jurisprudence administrative et bousculé par les dynamiques territoriales modernes.

A. Le pouvoir de police administrative générale du Maire : un outil régalien de proximité

La compétence la plus exorbitante du droit commun détenue par le Maire réside dans son pouvoir de police administrative générale, destiné à assurer l'ordre public au sein de la cité. [\[1\]](#)

En vertu des dispositions textuelles du Code général des collectivités territoriales, le Maire est investi de la mission de police administrative générale, visant à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques sur le territoire de la commune. Ce pouvoir s'exprime par l'édition d'actes unilatéraux impératifs : les arrêtés municipaux de police. Le maire peut réglementer la circulation, interdire les activités bruyantes nocturnes, ordonner la démolition d'édifices menaçant ruine (péril imminent) ou restreindre temporairement l'accès à certains espaces publics pour prévenir des troubles à l'ordre public. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

L'exercice de ce pouvoir est soumis au contrôle rigoureux du juge administratif, qui veille à ce que l'autorité municipale ne commette pas d'atteinte disproportionnée aux libertés publiques. Selon la jurisprudence classique fixée par l'arrêt du Conseil d'État du 19 mai 1933, *Benjamin*, toute mesure de police restreignant une liberté doit être strictement nécessaire, adaptée et proportionnée aux circonstances de temps et de lieu. Le juge récuse les interdictions générales et absolues si une mesure de limitation plus souple suffit à prévenir le trouble.

La jurisprudence moderne a enrichi les composantes de cet ordre public communal. Par la célèbre ordonnance du 27 octobre 1995, *Commune de Morsang-sur-Orge*, le Conseil d'État a intégré la dignité de la personne humaine comme une composante autonome de l'ordre public, permettant au

maire d'interdire une activité (le « lancer de nains ») en l'absence même de troubles matériels. Toutefois, le maire doit veiller à ne pas empiéter sur les polices administratives spéciales confiées par la loi aux ministres de l'État (comme en matière d'OGM, de pesticides ou de déploiement de la 5G), la jurisprudence administrative récente (Conseil d'État, *Commune de Sceaux* de 2020) rappelant que le maire ne peut intervenir au titre de sa police générale en présence d'une police spéciale étatique que s'il justifie de circonstances locales exceptionnelles et d'un péril imminent.

B. Le contrôle de légalité et le défi de l'intégration intercommunale

L'autonomie administrative du Maire s'exerce sous la surveillance juridique de l'État et se trouve profondément reconfigurée par le développement des structures de coopération intercommunale.

L'action du Maire en tant qu'exécutif communal est soumise au contrôle de légalité *a posteriori* exercé par le Préfet ou le sous-préfet d'arrondissement. Les arrêtés, contrats administratifs et décisions individuelles de nomination pris par le maire sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont fait l'objet d'une publication (ou notification) et d'une transmission formelle aux services préfectoraux. Si le Préfet estime qu'un acte du maire est illégal, il formule un recours gracieux ou saisit directement le Tribunal administratif par la voie du référé préfectoral dans un délai de deux mois. Le juge administratif dispose alors du pouvoir exclusif d'annuler l'acte municipal, garantissant l'indivisibilité de l'État de droit unitaire face à l'autonomie municipale. De plus, les citoyens peuvent utiliser le recours pour excès de pouvoir ou le référé-liberté pour obtenir la suspension en 48 heures d'une décision municipale portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.

[1, 2, 3]

Le second défi contemporain majeur pour le Maire réside dans l'essor du phénomène de l'intercommunalité (Établissements publics de coopération intercommunale - EPCI, communautés d'agglomération, métropoles). Pour rationaliser la gestion des services publics et faire face aux coûts des infrastructures modernes, la loi organise le transfert de pans entiers des compétences du maire au profit des présidents d'intercommunalités. Des secteurs stratégiques comme l'urbanisme (Plans locaux d'urbanisme intercommunaux), le développement économique, les transports urbains, la gestion de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement échappent désormais à l'autorité directe du maire pour être gérés de manière technocratique à l'échelon supramunicipal. Le maire se trouve parfois réduit à un rôle de gestionnaire de la proximité sociale, devant adapter sa gouvernance pour faire entendre la voix de sa commune au sein de structures intercommunales puissantes dotées de la fiscalité propre. [1]

CONCLUSION GÉNÉRALE

Bilan des principales idées

L'analyse du statut et des pouvoirs du Maire démontre que cette institution reste la clé de voûte de l'administration territoriale et le visage le plus familier de la puissance publique. Investi d'un dédoublement fonctionnel unique, le maire agit alternativement comme le défenseur autonome de l'intérêt communal et comme l'exécuteur loyal des compétences régaliennes de l'État. Son pouvoir de police administrative générale lui confère des prérogatives d'encadrement social majeures, dont la légalité est minutieusement arbitrée par le juge administratif selon les standards constitutionnels de protection des libertés publiques. [1]

Enjeux contemporains

Le Maire est aujourd'hui confronté à une triple crise : budgétaire, sécuritaire et de représentativité. La baisse ou la stagnation des dotations globales de fonctionnement versées par l'État central,

combinée à la suppression de plusieurs leviers fiscaux locaux, restreint drastiquement ses capacités d'investissement. Par ailleurs, la montée des incivilités et des agressions physiques envers les élus locaux témoigne d'une fragilisation de l'autorité républicaine à l'échelon de proximité. Enfin, l'exigence de transparence des citoyens impose au maire d'abandonner les méthodes de décision unilatérales pour inventer une démocratie participative locale continue (budgets participatifs, consultations citoyennes régulières, comités de quartier).

Perspectives d'évolution

L'évolution future de la fonction de Maire s'oriente vers le renforcement du principe de différenciation et l'adaptation aux défis écologiques globaux. Le maire de demain se positionne comme le chef d'orchestre de la transition écologique à l'échelle micro-territoriale (rénovation thermique des services publics, planification de la transition énergétique locale, préservation de la biodiversité urbaine). Le droit constitutionnel et administratif devra continuer à faire évoluer ses outils pour accorder aux maires une plus grande souplesse réglementaire par le biais du droit à la différenciation, leur permettant d'adapter les lois nationales aux réalités géographiques et économiques de leurs territoires, sans jamais rompre le pacte républicain d'égalité des citoyens devant le service public au sein de l'État de droit.